**Allgemeine Geschäftsbedingungen**
**für das idealo MCP (Trial Version)**

Stand: 19. Mai 2026

Die **idealo internet GmbH**, Zimmerstraße 50, 10888 Berlin (**"idealo"**), betreibt europaweit Preisvergleichsportale für Waren, insbesondere unter www.idealo.de, www.idealo.at, www.idealo.fr, www.idealo.es, www.idealo.it und www.idealo.co.uk einschließlich der jeweils dazugehörigen Apps (iOS, Android) (zusammen **"idealo-Seiten"**).

idealo stellt registrierten Unternehmen zu Testzwecken kostenfrei eine technische Schnittstelle nach dem Model Context Protocol unter der Bezeichnung **idealo MCP (Trial Version)** (im Folgenden **"Trial-MCP"**) zur Verfügung. Die kostenpflichtige, gesondert zu vereinbarende Folgeversion dieses Dienstes wird zukünftig unter der Bezeichnung **idealo MCP (Partner Version)** angeboten (im Folgenden **"Partner-MCP"**). Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (**"AGB"**) regeln den Vertrag zwischen idealo und dem Nutzer über die Bereitstellung und Nutzung des Trial-MCP (**"Nutzungsvertrag"**).

## 1. Geltungsbereich und Nutzerkreis

1.1 Diese AGB gelten für alle Rechtsverhältnisse zwischen idealo und dem Nutzer im Zusammenhang mit der Registrierung für das Trial-MCP und dessen Nutzung.

1.2 Das Trial-MCP richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB (**"Nutzer"**). Die Nutzung durch Verbraucher (§ 13 BGB) sowie jede private Nutzung sind ausgeschlossen. Registrierung und Nutzung dürfen ausschließlich im Namen und auf Rechnung des registrierten Unternehmens erfolgen; die registrierende Person sichert ihre Vertretungs- oder Vollmachtsberechtigung zu.

1.3 Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Nutzers werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn idealo ihrer Geltung nicht ausdrücklich widerspricht.

## 2. Vertragsgegenstand und Charakter des Trial-MCP

2.1 Das Trial-MCP ist ein kostenloser, zeitlich befristeter und zu Testzwecken bereitgestellter Zugang zu einer technischen Schnittstelle, über die der Nutzer bestimmte, auf den idealo-Seiten sichtbare Daten in dem von idealo festgelegten Umfang abfragen kann.

2.2 Das Trial-MCP dient ausschließlich folgenden Zwecken: (a) interne Evaluation, (b) interne technische Tests, (c) Prototyping, (d) interne Demonstrationen, (e) funktionale Validierung von Produkt-, Angebots- und Referral-Use-Cases sowie (f) Vorbereitung einer möglichen späteren Nutzung des Partner-MCP. Eine darüber hinausgehende Nutzung ist nicht Vertragsgegenstand.

2.3 Das Trial-MCP ist kein produktiver Dienst. Aus der Bereitstellung des Trial-MCP entsteht kein Anspruch auf den Abschluss eines Partner-MCP-Vertrags oder auf eine wie auch immer geartete Fortsetzung des Zugangs zum Trial-MCP.

## 3. Registrierung, Vertragsschluss und Zugangsdaten

3.1 Zum Abschluss des Nutzungsvertrags muss sich der Nutzer registrieren und mindestens folgende Angaben machen: (a) Name der registrierenden natürlichen Person, (b) Name des Unternehmens, in dessen Namen die Registrierung erfolgt, und (c) geschäftliche E-Mail-

Adresse. Der Nutzer bestätigt diese AGB durch Setzen eines entsprechenden Hakens; die Anmeldung erfolgt im Double-Opt-in-Verfahren.

3.2 Der Nutzungsvertrag kommt erst mit der Freischaltung des Zugangs durch idealo zustande. Ein Anspruch auf Freischaltung besteht nicht; idealo kann Registrierungen jederzeit und ohne Angabe von Gründen ablehnen, nicht freischalten, beschränken oder später sperren.

3.3 Der Nutzer ist verpflichtet, sämtliche Angaben wahrheitsgemäß, vollständig und aktuell zu machen und Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

3.4 Zugangsdaten – insbesondere Passwörter, API-Schlüssel und sonstige Authentifizierungsmerkmale – sind vom Nutzer vertraulich zu behandeln, vor unbefugtem Zugriff zu schützen und nicht an Dritte weiterzugeben. Der Nutzer haftet für jede unter den ihm zugeordneten Zugangsdaten erfolgende Nutzung wie für eigenes Verhalten. Verlust, Kompromittierung oder ein Verdacht auf missbräuchliche Nutzung sind idealo unverzüglich anzuzeigen.

## 4. Zugang, Laufzeit und Beendigung

4.1 Der Zugang zum Trial-MCP ist zeitlich befristet und beträgt grundsätzlich 30 Tage ab Freischaltung. idealo kann die Laufzeit aus sachlichen Gründen nach billigem Ermessen verkürzen oder verlängern.

4.2 idealo ist berechtigt, einzelne Accounts oder den Zugang zum Trial-MCP insgesamt jederzeit nach billigem Ermessen zu beschränken, zu sperren oder zu beenden, insbesondere bei Verstößen gegen diese AGB, bei Verdacht auf missbräuchliche Nutzung oder zur Wahrung berechtigter Interessen Dritter oder veränderter rechtlicher Anforderungen.

4.3 Beide Parteien können den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist jederzeit ordentlich kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

4.4 Mit Ablauf der von idealo festgelegten Laufzeit, mit Wirksamwerden einer Kündigung oder einer Sperrung endet das Recht des Nutzers zur weiteren Nutzung des Trial-MCP.

4.5 Nach Ablauf der Laufzeit, nach Kündigung oder nach Sperrung ist eine erneute Anmeldung desselben Nutzers oder eines anderen Nutzers desselben Unternehmens nur mit vorheriger Zustimmung idealos in Textform zulässig.

## 5. Zulässige und unzulässige Nutzung

5.1 Der Nutzer darf das Trial-MCP ausschließlich zu den in Ziffer 2.2 genannten Zwecken nutzen. Zulässig ist insbesondere auch der ausschließlich interne Einsatz mit KI-Modellen und Agentensystemen, soweit dieser allein der internen Evaluation, dem Prototyping oder der internen Vorbereitung einer möglichen späteren Nutzung des Partner-MCP dient und nicht zur Bedienung von Endkunden oder in Live- oder Produktivsystemen eingesetzt wird.

5.2 Untersagt sind insbesondere:

(a) jede kommerzielle oder endkundenbezogene Nutzung sowie jeder Einsatz in Live- oder Produktivsystemen;

(b) die Weitergabe der über das Trial-MCP abgerufenen Inhalte und Daten an Dritte sowie deren Weiterlizenzierung;

(c) die Nutzung der über das Trial-MCP zugänglichen Inhalte und Daten zum Training, zum Fine-Tuning oder zur Erstellung von Trainings-, Test- oder Evaluierungsdatensätzen sowie zum Aufbau eigener KI-Modelle, Datenbanken, Dienste oder sonstiger Anwendungen;

(d) jede systematische Datenextraktion, jedes Scraping außerhalb des vorgesehenen Rahmens sowie der Einsatz von Bots, Crawlern oder vergleichbaren automatisierten Mitteln, soweit dies nicht für den vorgesehenen Schnittstellenzugriff erforderlich ist;

(e) jedes Wettbewerbsmonitoring, jede Preisbeobachtung, Preisabstimmung, Preissteuerung sowie jede sonstige wettbewerbsbeschränkende Nutzung;

(f) jede Umgehung, Veränderung oder Beeinträchtigung technischer oder inhaltlicher Beschränkungen, Sicherheitsvorkehrungen oder Authentifizierungsmechanismen des Trial-MCP;

(g) jedes Reverse Engineering, Decompiling, Disassembling sowie jeder Lasttest oder eine vergleichbare Untersuchung des Trial-MCP;

(h) jede rechtswidrige, irreführende oder vertragsverletzende Nutzung des Trial-MCP, einschließlich der Verletzung von Rechten Dritter.

5.3 Der Nutzer hat die Einhaltung dieser Vorgaben auch durch ihm zurechenbare Personen sicherzustellen.

## 6. Daten, Rechte und Beschränkungsvorbehalt

6.1 idealo legt Datenumfang, Datenquellen, Funktionen sowie technische und inhaltliche Nutzungsbeschränkungen des Trial-MCP nach billigem Ermessen fest und kann diese jederzeit anpassen oder einstellen.

6.2 Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf bestimmte Daten, Datenquellen, Funktionen, Verfügbarkeit, Datenqualität, Vollständigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit. idealo schuldet keine dauerhafte Bereitstellung von Daten.

6.3 An den über das Trial-MCP zugänglichen Inhalten und Daten erwirbt der Nutzer kein Eigentum, keine Lizenz und kein sonstiges Nutzungsrecht außer dem nicht ausschließlichen (einfachen), auf die Laufzeit des Nutzungsvertrags beschränkten, nicht übertragbaren und nicht unterlizenzierbaren Recht, diese ausschließlich im Rahmen der zulässigen Nutzung des Trial-MCP gemäß Ziffer 5 zu verwenden. Rechte Dritter bleiben unberührt.

## 7. Monitoring, Mitwirkung und Löschung

7.1 idealo ist berechtigt, die Nutzung des Trial-MCP zu überwachen, insbesondere Nutzungsmuster, Registrierungen, wiederholte oder auffällige Abfragen, Umgehungsversuche und sonstige Auffälligkeiten.

7.2 idealo kann vom Nutzer jederzeit zusätzliche Informationen und Nachweise zu Identität, Unternehmen, Use Cases und Art und Umfang der tatsächlichen Nutzung verlangen. Der Nutzer ist zur unverzüglichen, vollständigen und wahrheitsgemäßen Mitwirkung verpflichtet; fehlende oder unrichtige Mitwirkung berechtigt idealo zur Sperrung gemäß Ziffer 4.2.

7.3 Nach Beendigung des Nutzungsvertrags hat der Nutzer alle über das Trial-MCP abgerufenen Inhalte und Daten unverzüglich und vollständig zu löschen, soweit keine

zwingenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Auf entsprechendes Verlangen idealos hat der Nutzer die ordnungsgemäße Löschung unverzüglich in Textform zu bestätigen.

## 8. Haftung und Freistellung

8.1 Das Trial-MCP wird kostenlos und zu Testzwecken bereitgestellt. idealo schuldet keine bestimmte Verfügbarkeit, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Aktualität, Eignung für einen bestimmten Zweck oder wirtschaftliche Verwertbarkeit.

8.2 idealo haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für die schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie im Umfang ausdrücklich übernommener Garantien. Bei der schuldhaft leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten – also solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Nutzungsvertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf – ist die Haftung von idealo auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung von idealo ausgeschlossen, insbesondere für indirekte Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn und Datenverlust.

8.3 Der Nutzer stellt idealo auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese gegenüber idealo aufgrund einer vertragswidrigen, rechtswidrigen oder sonst missbräuchlichen Nutzung des Trial-MCP durch den Nutzer oder ihm zurechenbare Personen geltend machen; die Freistellung umfasst die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung von idealo (Gerichts- und Anwaltskosten in jeweils gesetzlicher Höhe). Die Freistellungspflicht entfällt, soweit der Nutzer die geltend gemachte Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.

## 9. Werbung, Datenschutz und Änderung der AGB

9.1 idealo ist berechtigt, die im Rahmen der Registrierung erhobene geschäftliche E-Mail-Adresse des Nutzers im gesetzlich zulässigen Umfang (§ 7 Abs. 3 UWG) auch zur Information über eigene ähnliche Leistungen zu verwenden. Der Nutzer kann dieser Verwendung jederzeit und kostenfrei widersprechen, insbesondere per E-Mail an MCP@idealo.de oder über den in jeder Werbe-E-Mail enthaltenen Abmeldelink.

9.2 Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Registrierung und der Nutzung des Trial-MCP finden sich in den gesonderten Datenschutzhinweisen, abrufbar unter https://solutions.idealo.com/de/privacy-policy.

9.3 idealo behält sich vor, diese AGB aus sachlichem Grund mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wesentliche Änderungen werden dem Nutzer per E-Mail an die hinterlegte Registrierungsadresse angekündigt und setzen vor weiterer Nutzung eine erneute ausdrückliche Zustimmung des Nutzers durch Setzen eines entsprechenden Hakens voraus. Anpassungen, die idealo sich nach diesen AGB ohnehin vorbehalten hat – insbesondere zu Datenumfang, Datenquellen, Funktionen, technischen und inhaltlichen Beschränkungen, Laufzeit und Verfügbarkeit –, stellen keine Änderung dieser AGB im Sinne dieser Klausel dar.

## 10. Schlussbestimmungen

10.1 Diese AGB und sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen idealo und dem Nutzer unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).

10.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Nutzungsvertrag ist Berlin, soweit der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

10.3 Vertragssprache ist Deutsch. Bei einer Übersetzung in eine andere Sprache ist allein die deutsche Fassung maßgeblich.

10.4 Eine Übertragung von Rechten oder Pflichten aus diesem Vertrag durch den Nutzer auf Dritte ist nur mit vorheriger Zustimmung idealos in Textform zulässig; idealo ist zur Übertragung berechtigt.

10.5 Mitteilungen im Rahmen dieses Vertrags können – soweit nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart oder gesetzlich vorgeschrieben ist – per E-Mail an die von den Parteien benannten Adressen übermittelt werden (Textform).

10.6 Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder eine Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung oder zur Schließung der Lücke gilt diejenige wirksame und durchführbare Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der Parteien am nächsten kommt.

***